

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕39号

纪律处分决定书

当事人：严斌，男，1991年5月出生，时任深圳常青藤私募证券投资基金管理有限公司（以下简称深圳常青藤）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向严斌下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕404号）。严斌于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，深圳常青藤存在向投资者承诺保本保收益的违规行为：

深圳常青藤或其法定代表人刘本安与壹佳壹本安进取私募证券投资基金投资者余某某等签署相关协议书或承诺函，向投资者承诺投资本金不受损失、固定比例损失等。深圳常青藤及

其法定代表人的上述行为违反了《私募基金监管办法》第十五条、《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条的规定。

以上事实有情况说明、回购协议、承诺函等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。严斌自2018年8月至2020年7月任深圳常青藤合规风控负责人，应当对深圳常青藤上述违规行为承担责任。

二、申辩意见

严斌提出以下申辩意见：

一是在本人接手公司及产品合规风控工作时，相关产品已无预警止损线，截止清算也没有扩大募集新增投资者情况，在本人任职期间产品未有违规的投资操作，刘本安（法定代表人）与投资者协商本人不知情。

二是本人任职期间对公司留存的材料与档案进行整理审阅时未发现可疑之处，相关承诺函、协议书未出现在公司的档案库或电子网络储存系统，本人未见过上述材料；投资者维护等工作由刘本安负责，刘本安私下与投资者约定，本人无从得知。

综上，严斌请求协会免除纪律处分。

三、审理意见与纪律处分决定

经审理，协会认为：

事先告知书认定的违规事实清楚，相关协议书加盖深圳常青藤公司公章，签署日期在严斌担任深圳常青藤合规风控负责人期间，严斌应当承担相应的责任。综上，对当事人提出的申辩意见不予采纳。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对严斌进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
2025年1月24日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
